

1502305-37.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON VAGNER DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ELZO GABRIEL CAIANO RIBEIRO e ROBSON VAGNER DE SOUZA foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502305-37.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502305-37.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON VAGNER DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ELZO GABRIEL CAIANO RIBEIRO e ROBSON VAGNER DE SOUZA foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, Lei nº 11.343/06, porque no dia no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 08h00, na Rua Pardinho, 13, viela, área rural, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios com o adolescente João Victor Gomes Rodrigues, traziam consigo e vendiam, para entrega a consumo de terceiros, 29 (vinte e nove) porções de cocaína e 11 (onze) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com peso bruto de 89,8 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2022 (fls.81), sobrevindo citação pessoal e respostas escritas em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatórios.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, o que foi ratificado pela Defesa.

É o relatório

Fundamento e decido.

Acolho integralmente a manifestação ministerial.

Em que pese a materialidade delitativa, o feito não reúne elementos de prova suficientes à formação de um juízo de certeza quanto à autoria.

Os acusados negaram a imputação. Disseram que estava no local para comprar drogas, sendo o adolescente quem comercializava no local.

A sua versão não pode ser desprezada.

Os policiais narraram a dinâmica da ocorrência. Informou que chegaram ao local diante de denúncia anônima de prática de tráfico. Ao chegarem encontraram os acusados e o adolescente. Com o menor foram encontradas drogas e dinheiro, e que os acusados não portavam nada de ilícito e aparentemente estavam na campana, mas não souberam precisar nenhum ato que efetivamente os vinculasse ao adolescente.

Neste contexto, as provas são frágeis para o decreto condenatório.

De rigor ressaltar que não se trata de colocar em dúvida a palavra dos policiais. Cediço, conforme pacífica jurisprudência que o testemunho de policiais tem valor como outro qualquer, posto que são agentes públicos e gozam de presunção de legitimidade de seus atos.

No caso em tela, a questão, para esta Magistrada que presidiu a audiência, limita-se à não comprovação, sem conjecturas, da participação dos acusados na traficância. Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e o faço para ABSOLVER os RÉUS ROBSON VAGNER DE SOUZA, RG: 33582198, nascido em 18/07/1980, filho de EDNA ROSA DE SOUZA e ELZO GABRIEL CAIANO RIBEIRO, filho de CARLOS ANTONIO RIBEIRO e VALDEILZA CAIANA DA SILVA, da imputação do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Sem custas,

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA